CONTRAT CADRE DE SOUS-TRAITANCE N° 2025/178

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ERT TECHNOLOGIES
SAS au capital de 1 000 000,00 € euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés : EPINAL B 432 505 972,
Dont le siège social est situé 1 RUE DE L AVENIR, 88150 THAON-LES-VOSGES ;
Représentée par YANN DE VION , dûment habilité à signer les présentes ;

Ci-après dénommée « ERT »
d'une part ;

ET

FXN
SAS au capital de 2 000,00 € euros ;
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de POITIERS B 943 496 158 sous le numéro SIRET 94349615800016.
Dont le siège social est situé à 72 ROUTE DE GENCAY, 86000 POITIERS ;
Représentée par Ce champ sera complété après approbation du partenaire, dûment habilité à signer les présentes ;

Ci-après dénommée « Sous-traitant » ;

d'autre part ;

ERT et le Sous-traitant seront ci-après désignés individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

ERT TECHNOLOGIES est une société spécialisée dans le domaine de la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance multi techniques des infrastructures et des réseaux de télécommunications filaires ou radio et de leur environnement tertiaire.

Dans ce cadre, ERT TECHNOLOGIES se voit confier des marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre, ou des opérations techniques par ses clients, des opérateurs exploitants les réseaux susvisés.

Afin de garantir la qualité des services offerts à ses clients, ERT TECHNOLOGIES peut être amenée à confier toute ou partie de ses travaux à des sous-traitants reconnus pour leur savoir-faire pour la réalisation des prestations définis au présent contrat.

C'est dans ces conditions que le Sous-traitant a déclaré à ERT TECHNOLOGIES avoir les connaissances, la compétence, le dynamisme, la structure et les aptitudes, notamment opérationnelles, techniques et financières, suffisantes pour assurer ce type de prestations, conformément à la réglementation, aux normes en vigueur et aux process définis par ERT TECHNOLOGIES et son client.

Dans ce cadre, une négociation s'est établie, les Parties s'efforçant de révéler ou de clarifier les informations qui présentent pour elles une importance déterminante de leur consentement.

Le présent contrat a pour objet de déterminer les principes et conditions régissant les relations entre ERT TECHNOLOGIES et le Sous-traitant afin d'établir entre eux une collaboration efficace et équilibrée dans le respect des obligations légales et de l'intérêt de chacune des Parties.

En conséquence, et en considération des déclarations faites par le Sous-traitant sur sa capacité, en tant que professionnel, à garantir, pendant toute la durée du présent contrat, la parfaite exécution et la qualité de ses prestations, les Parties ont décidé de conclure le présent contrat cadre de sous-traitance.

CELA ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT

Article 1 : Documents contractuels - Déclarations

1.1 Les relations contractuelles entre ERT TECHNOLOGIES et le Sous-traitant seront régies, par ordre de priorité décroissant, par les documents suivants (ci-après désignés sous le terme « Contrat ») :

- Le présent contrat cadre
- Les annexes
- Les attachements

Le Sous-traitant s'engage en tout état de cause à réaliser ses prestations conformément aux normes et réglementations en vigueur, contraintes réglementaires (arrêtés municipaux, arrêtés préfectoraux, Code de la route, Code du Travail, ...), aux documents techniques obligatoires en vigueur (normes AFNOR ...) et aux documents applicables aux jours et dans les lieux d'exécution des prestations (plans des voiries, des immeubles, règlement intérieur, ...).

Les Parties conviennent d'opter pour la transparence et de rendre ainsi contractuels entre elles les droits et obligations du contrat conclu entre ERT TECHNOLOGIES et son client applicables aux prestations réalisées par le Sous-traitant ainsi que les évolutions qui pourraient être formulées par le client d'ERT, lesquels seraient alors communiqués au Sous-traitant par tout moyen.

Les documents contractuels énumérés ci-dessus constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard à son objet et remplacent et annulent toutes déclarations, négociations, engagements, communications orales ou écrites, acceptations, ententes et accords préalables entre les Parties, relativement au même objet.

Au besoin, dans le cadre du Contrat, le Sous-traitant s'engage à fournir à ERT TECHNOLOGIES, sur simple demande, un devis de travaux.

1.2 Le prestations objet du Contrat, ci-après dénommées Prestations, sont définies en annexes, dans les attachements et suivant les échanges entre les Parties.

Un ensemble de CRT (Compte rendu Terrain) peut être demandé selon le type de chantier concerné.

Pour certaines Prestations, le process est informatisé en relation avec les phases de contrôles et de validation du client d'ERT TECHNOLOGIES.

1.3 Le Sous-traitant et ses représentants légaux déclarent n'être atteints d'aucune incapacité, déchéance ou interdiction d'exercer une activité commerciale ou de diriger une entreprise.

Ils déclarent que la société du Sous-traitant est régulièrement immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés en qualité de commerçant.

Ils déclarent, en outre, que rien ne s'oppose financièrement, réglementairement ou conventionnellement à ce qu'ils concluent le présent contrat avec ERT TECHNOLOGIES et qu'ils peuvent l'exécuter et en respecter toutes les stipulations.

Chaque Partie déclare ne pas être liée à l'égard de quiconque par une obligation qui lui interdirait la conclusion de tout ou partie des présentes ou qui subordonnerait cette conclusion à une autorisation préalable qui n'aurait pas encore été obtenue à ce jour.

Article 2 : Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles le Sous-traitant réalisera pour ERT TECHNOLOGIES différentes Prestations dans le cadre de marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre, ou des opérations techniques conclus entre ERT TECHNOLOGIES et des opérateurs exploitants des réseaux.

Le Sous-traitant ne bénéficie d'aucune exclusivité dans le cadre de l'exécution des Prestations ni d'engagement de volume, ni de droit de priorité. ERT TECHNOLOGIES reste donc libre du choix de ses sous-traitants pour les Prestations susvisées, ce qu'accepte expressément le Sous-traitant.

Le Contrat ne saurait donc constituer en lui-même une commande, ni une obligation pour ERT TECHNOLOGIES d'émettre une commande ou d'offrir une quelconque exclusivité.

Le Sous-traitant s'engage à mettre à mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution des Prestation mais n'est soumis à aucune obligation d'exclusivité.

Article 3 : Durée - Résiliation

3.1 Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée courant à compter de sa signature.

Le Contrat pourra être résilié par chacune des Parties sans qu'il y ait lieu de motiver la rupture et ce, trois mois après l'envoi d'un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'intention de faire jouer la présente clause. Le préavis court de date à date à compter de la présentation de la lettre de résiliation.

Sauf indication contraire d'ERT TECHNOLOGIES, les Prestations en cours à la date d'expiration du présent contrat seront exécutées par le Sous-traitant nonobstant la fin du Contrat qui continuera de produire ses effets jusqu'à la réception et au paiement des Prestations en cause.

3.2 En cas d'inexécution totale ou partielle par l'une des Parties de l'une des obligations mises à sa charge par les présentes, l'autre Partie pourra par ailleurs résilier le Contrat après (i) l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet à l'expiration d'un délai de un (1) mois à compter de sa réception par l'autre Partie et (ii) la confirmation par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prenant acte de cette résiliation aux torts de l'autre Partie.

Toutefois, compte tenu du caractère essentiel de ces obligations, ERT TECHNOLOGIES bénéficie de la faculté de mettre fin immédiatement de plein droit au Contrat et aux Prestations en cours, par le simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'hypothèse où le Sous-traitant manquerait à l'une des stipulations suivantes :

- Appel à de la sous-traitance ;
- La récidive, dans l'inexécution par le Sous-traitant d'une obligation quelconque du présent Contrat. Cette récidive sera caractérisée par l'envoi à deux reprises d'un courrier recommandé visant la clause inexécutée ou mal exécutée ;

- En cas d'utilisation de matériels et de fournitures non-conformes aux spécifications ou non agréés par ERT TECHNOLOGIES ;
- En cas d'approvisionnement auprès de fournisseurs non agréés parERT TECHNOLOGIES ou son client pour les fournitures visées à l'article 6.1 des présentes ;
- En cas de non-respect des obligations telles que précisées à l'article 8 des présentes ;
- En cas de non-respect des règles de sécurités de la profession, ou un manquement aux dispositions légales en matière de sécurité et de prévention ;
- En cas de demande motivée du client d'ERT TECHNOLOGIES pour mettre fin sans délai au Contrat ;
- En cas cessation anticipée, pour quelque raison que ce soit, du contrat conclu entreERT TECHNOLOGIES et son client.

La résiliation du Contrat pour faute entraînera automatiquement la résiliation de tous les documents conclus sur sa base pour les Prestations en cours, notamment les attachements, ainsi que la suppression tout accès informatique du réseau d'ERT TECHNOLOGIES ou de son client.

Le Sous-traitant s'engage en tout état de cause, au terme du Contrat, pour quelque cause que ce soit, à restituer et cesser toute utilisation et tout document, logiciel ou matériel mis à sa disposition par ERT TECHNOLOGIES ou ses clients, à ses frais.

Article 4 : Conditions financières des Prestations

Les prix des Prestations sont définis sur la base du(es) bordereau(x) figurant(s) en annexe du présent Contrat, et validé(s) définitivement entre les Parties suivant la signature des attachements.

Les prix comprennent toutes les dépenses, sujétions et frais résultant de l'exécution du Contrat pour le Sous-traitant (frais de bouche, trajet, hôtellerie, véhicules, fournitures de matériels, ...).

Seules les Prestations menées à leur terme et reconnues comme telles par la délivrance d'un attachement signé par ERT TECHNOLOGIES seront dues au Sous-traitant.

La transmission des attachements et l'acceptation de ces derniers parERT TECHNOLOGIES et le Sous-traitant suivant signature des Parties ainsi que de la transmission de la documentation y afférent constituent le point de départ à partir duquel le Sous-traitant peut facturer ses Prestations à ERT TECHNOLOGIES. La signature de l'attachement fait foi entre les Parties.

Les factures du Sous-traitant sont établies sur la base des attachements préparés, signés, enregistrés et validés par les Parties. Les factures seront accompagnées des attachements concernés.

ERT TECHNOLOGIES sera en droit de déduire à titre de compensation, avec l'accord du Sous-traitant soit sur l'attachement, soit intervenu postérieurement entre les Parties, toutes sommes dues par le Sous-traitant au titre du Contrat, quel que soit le type de Prestations concerné, et notamment toutes pénalités de retard, cautions de garantie, matériel non restitué ou abimé, sinistre etc. Toutefois, aucune contestation du Sous-traitant ne pourra être acceptée en cas de sinistre (défectuosité, absence de réception des Prestations, ...) dument constaté par le client d'ERT TECHNOLOGIES.

Il est précisé que, dans l'hypothèse où le Sous-traitant souhaiterait recourir à des sociétés mobilisant ses créances, type factor, il s'engage à prévenir préalablement ERT TECHNOLOGIES pour acceptation. A cet égard, le Sous-traitant s'interdit de mobiliser ses créances en cas de délégation de paiement conclue avec ses fournisseurs de matériels.

Le règlement devra intervenir sous 30 jours date de facture conforme aux attachements, réceptionnés et validés par ERT TECHNOLOGIES. En cas de retard de paiement parERT TECHNOLOGIES, des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal auxquelles s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros s'appliqueront après mise en demeure du Sous-traitant de payer la facture concernée.

Les factures non-conformes seront signalées au Sous-traitant qui ne pourra se prévaloir d'un éventuel retard correspondant dans les règlements qui s'en suivraient.

En tout état de cause, compte tenu du caractère essentiel de cette clause, les Parties conviennent que le paiement est soumis au respect de l'article 8 des présentes, notamment quant à la transmission de la documentation légale.

Article 5 : Conditions de réalisation des Prestations

5.1 La réalisation des Prestations ne doit en aucun cas perturber le fonctionnement des infrastructures sur lesquelles le Sous-traitant intervient.

Le Sous-traitant définit, sous sa responsabilité, les ressources, outils, méthodes et moyens d'exécution nécessaires à la réalisation des Prestations.

Le Sous-traitant désignera l'interlocuteur privilégié auquel s'adresseraERT TECHNOLOGIES pour le suivi courant du Contrat et des Prestations.

5.2 Le Sous-traitant s'engage à réaliser au profit dERT TECHNOLOGIES des Prestations conformément aux règles de l'art, aux dispositions réglementaires et légales applicables et au Contrat.

Le Sous-traitant assume donc, en ce qui concerne les Prestations, toutes les obligations techniques, juridiques et administratives résultant du Contrat, notamment en ce qui concerne les contraintes liées aux conditions d'exécution.

Le Sous-traitant fera son affaire de demander tout document qu'il estimerait utile pour l'exécution de ses Prestations (plans, minutes, synoptiques, règlements, etc.), et il remplira toutes les démarches administratives nécessaires.

Le Sous-traitant est tenu d'une obligation de conseil et d'information enversERT TECHNOLOGIES dans le cadre de la réalisation des Prestations. A ce titre, il doit notamment communiquer toutes les observations sur tous les documents qui sont portés à sa connaissance et tous les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du Contrat.

ERT est autorisé à réaliser des audits sur chantier afin de s'assurer du respect de l'ensemble des conditions du Contrat par le Sous-traitant.

5.3 Les Prestations réalisées ne sont considérées achevées qu'à compter de la réception des Prestations par ERT TECHNOLOGIES, le Sous-traitant s'engageant à communiquer àERT TECHNOLOGIES l'ensemble des éléments permettant de prouver l'achèvement des Prestations en y joignant les documents nécessaires à la réception (Minute d'attachement, documents amendés, autorisations obtenues...).

A défaut de remise d'un seul de ces documents,ERT TECHNOLOGIES sera en droit de suspendre le paiement de toutes les sommes dues en vertu du Contrat, sans préjudice des stipulations de l'article 3.2 des présentes.

Le Sous-traitant s'engage à être présent sur convocation d'ERT TECHNOLOGIES pour établir, lorsqu'il est demandé, un procès-verbal des lieux, à établir contradictoirement avant l'ouverture effective du chantier et avant tout commencement d'exécution des Prestations ou selon nécessité des opérations.

Des Prestations non-conformes au niveau de qualité requis pourront être refusées. Elles feront l'objet d'une mise en conformité immédiate par le Sous-traitant, à ses frais et risques.

5.4 Que ce soit une date ou une heure d'intervention, ou, selon le cas, une date d'achèvement attendue, les délais d'exécution sont impératifs et constituent un élément essentiel du Contrat. Leur non-respect pourra entraîner l'application de pénalités payées au client d'ERT TECHNOLOGIES du fait des manquements du Sous-traitant.

L'application des pénalités et des dommages intérêts par ERT TECHNOLOGIES ne dispense pas le Sous-traitant de ses obligations, ni de réparer l'intégralité du préjudice dont il est responsable ; elle n'implique pas non plus la renonciation de la part d'ERT TECHNOLOGIES à tirer toute autre conséquence de droit dudit retard.

En cas de dépassement, des délais et en cas de retard dans l'exécution ou l'achèvement des Prestations, ERT TECHNOLOGIES aura la faculté, outre l'application des pénalités ci-dessous, d'annuler l'attachement et/ou de recourir à un tiers aux frais exclusifs du Sous-traitant pour l'exécution des Prestations concernées.

La liste nominative des intervenants « techniques » du Sous-traitant sera communiquée régulièrement à ERT TECHNOLOGIES afin de fournir au Sous-traitant les autorisations d'accès requises dans certains bâtiments ou installations techniques.

En tout état de cause, si les Prestations nécessitent une suspension des services fournis par le client d'ERT TECHNOLOGIES à ses clients, la suspension devra s'opérer après concertation et programmation avec ERT TECHNOLOGIES.

5.5 Le Sous-traitant aura le souci de la parfaite satisfaction des clients finaux auprès desquels il intervient dans le respect des conditions d'intervention définies par le client d'ERT TECHNOLOGIES.

Le Sous-traitant s'engage à obtenir toute information qu'il jugerait nécessaire à l'exécution de ses Prestations, et à notifier immédiatement par oral, puis dans les meilleurs délais par écrit, à ERT TECHNOLOGIES, dès qu'il en a connaissance, tout élément, événement ou acte susceptible d'affecter la bonne exécution de ses obligations.

Le Sous-traitant s'engage à assurer la continuité d'exécution des Prestations et veillera au parfait repliement de chantier et au nettoyage des lieux. Il ne laissera aucun déchet sur ses lieux d'intervention et procédera à leur évacuation selon les usages respectueux de l'environnement.

Lors d'une intervention, quel que soit le site, son état ou sa situation, le Sous-traitant veillera au « coup de balai » qui témoignera du soin apporté à la Prestation, tel que le nettoyage/dépoussiérage des bornes et armoires existantes, la reprise d'étiquetage des équipements et câbles selon prescriptions correspondantes, et à la fermeture correcte des divers contenants visités ou objets de travaux. En cas de difficultés de cet ordre, une photographie des lieux sera envoyée à ERT TECHNOLOGIES avec un mémo et les coordonnées correspondantes.

Aucune installation présentant un danger pour le public ne sera laissée dans l'état.

Article 6 : Obligation d'approvisionnement auprès de fournisseurs référencés – Mise à disposition de matériels

6.1 Certaines Prestations nécessitent l'utilisation de fournitures achetées par le Sous-traitant auprès de fournisseurs référencés, à savoir toute fourniture susceptible d'être utilisée sur le réseau. Ces fournitures dites « techniques », tels que câbles principaux, équipements de réseaux, boîtes d'épissures, armoires et contenants sont achetées impérativement par le Sous-traitant auprès des fournisseurs référencés par ERT TECHNOLOGIES. En cas de doute, le Sous-traitant doit impérativement s'adresser à ERT TECHNOLOGIES pour valider la nécessité de recourir à un fournisseur référencé. Compte tenu des exigences des clients d'ERT TECHNOLOGIES, les Parties conviennent que la présente clause est essentielle.

Il sera fait application du barème tarifaire et des conditions générales de vente des fournisseurs référencés applicables au jour des commandes des produits.

6.2 Dans le cadre de l'exécution du Contrat, le Sous-traitant peut être amené à utiliser des fournitures appartenant à ERT TECHNOLOGIES.

Ces fournitures sont à récupérer dans les dépôts ERT TECHNOLOGIES, contre récépissé de mise à disposition. Dès lors ces fournitures sont placées sous la garde et la responsabilité exclusive du Sous-traitant. Dans l'hypothèse où ERT TECHNOLOGIES demanderait la restitution de ses fournitures au Sous-traitant, ce dernier s'engage, dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande d'ERT TECHNOLOGIES, à les lui restituer. A défaut, ERT TECHNOLOGIES refacturera les fournitures valeur à neuf au titre du préjudice subi par ERT TECHNOLOGIES.

Dans certains cas et lorsque cela aura fait l'objet d'un accord spécifique et écrit entre les Parties, une livraison pourra être effectuée chez le Sous-traitant, lequel vérifiera la conformité et le bon état des fournitures avant de signer le bordereau de livraison du transporteur, ce qui déclenchera le transfert des risques et la garde desdites fournitures par le Sous-traitant.

Dans tous les cas, le Sous-traitant fera son affaire des frais éventuels de transport, gardiennage, utilisation, etc. Les fournitures mises à disposition par ERT TECHNOLOGIES ne doivent être utilisées que pour la réalisation des Prestations objet du Contrat.

Un inventaire des fournitures sera dressé par le Sous-traitant, chaque fin de mois, précisant le stock restant, les sorties de stock du mois écoulé, avec l'adresse des chantiers concernés. Cet inventaire sera remis à ERT TECHNOLOGIES avant le 5 du mois suivant par courriel. L'absence de remarques faites par ERT du fait de la non-transmission dudit inventaire ne saurait en aucun cas valoir renonciation ou acquiescement d'ERT TECHNOLOGIES.

6.3 Les tourets de câble faisant l'objet d'une consignation seront restitués à ERT TECHNOLOGIES, au fur et à mesure de leur utilisation, contre procès-verbal de remise signé par ERT TECHNOLOGIES. A défaut d'une restitution dans un délai raisonnable (en tout état de cause dans un délai qui ne saurait excéder 6 mois après mise à disposition), le coût de la consignation sera facturé au Sous-traitant.

Certains Logiciels peuvent être fournis par ERT TECHNOLOGIES. Ces logiciels sont propriétés d'ERT TECHNOLOGIES ou de ses clients et ne peuvent être utilisés qu'exclusivement pour la bonne réalisation des Prestations objet du Contrat.

Article 7 : Sous-traitance

Le Sous-traitant s'interdit de sous-traiter totalement ou partiellement les Prestations.

Article 8 : Respect des réglementations sociales applicables

8.1 Pour l'exécution des Prestations mises à sa charge par le Contrat, le Sous-traitant met en place et gère les ressources humaines, techniques et matérielles nécessaires, tant en nombre qu'en termes de disponibilités, compétences…, de façon à respecter son obligation de résultat au titre des Prestations.

Dans ce contexte, le Sous-traitant détermine seul, les moyens techniques, humains et matériels. Il s'engage notamment à assurer un suivi et une formation continue des intervenants dans le cadre de la prestation, afin de maintenir la compétence de son personnel à un niveau conforme à son domaine d'expertise, de la même manière qu'il s'assure de la pertinence des moyens techniques et matériels mis en œuvre.

Dès lors, en cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du personnel du Sous-traitant affecté à l'exécution des Prestations, quelles que soient la cause et la durée, le Sous-traitant fera son affaire de la gestion de cette situation, afin que les Prestations soient exécutées dans le respect des conditions prévues au Contrat, et notamment en termes de prix et de délais.

Il est rappelé que le personnel du Sous-traitant demeure, en toutes circonstances, sous la responsabilité et l'autorité du Sous-traitant, qui reste le seul à l'encadrer et ne peut à aucun moment être considéré comme salarié d'ERT TECHNOLOGIES. Il ne recevra aucune instruction de la part des membres d'ERT TECHNOLOGIES, le Sous-traitant étant le seul habilité à lui donner des directives, le surveiller, l'évaluer et, le cas échéant, le sanctionner. Seul le Sous-traitant déterminera les conditions de travail des salariés qu'il serait amené à affecter à la réalisation de la prestation.

8.2 Respect de ses obligations par le sous-traitant

Le Sous-traitant respectera la législation sociale et la réglementation du travail applicable et devra être à jour des cotisations imposées par la législation et être en mesure d'en fournir la preuve à tout moment, à la demande d'ERT TECHNOLOGIES.

Le Sous-traitant s'engage à ce que les Prestations soient réalisées par des salariés en situation régulière, légalement employés au regard du droit français, bénéficiant d'un contrat de travail, déclarés auprès des organismes sociaux et autorisés à travailler en France. L'attention du sous-traitant est attirée en particulier sur le fait que cette obligation est une condition essentielle sans laquelle ERT TECHNOLOGIES n'aurait pas contracté. Toute suspicion d'irrégularité permettra à ERT TECHNOLOGIES d'écarter du chantier la ou les personnes concernées, sans préavis ni indemnisation pour le Sous-traitant, qui restera tenu d'exécuter les termes du Contrat dans les délais contractuels.

Le Sous-traitant s'engage à faire respecter par les entreprises de travail temporaire auxquels il confierait l'exécution de tout ou partie des Prestations objet du Contrat, les dispositions législatives et réglementaires visées au présent article et à obtenir la remise des attestations exigées par la législation en vigueur.

Pour chacune de ces personnes (salariés ou préposés), le Sous-traitant français devra avoir établi une Déclaration Préalable A l'Embauche, détenir une copie lisible d'une pièce d'identité comportant une photo (carte d'identité ou titre de séjour en cours de validité exclusivement) ainsi qu'une copie des habilitations et autorisations nécessaires aux interventions réglementées.

Le Sous-traitant doit disposer en permanence sur le site d'intervention d'un registre du personnel affecté sur le chantier et le tenir à la disposition d'ERT TECHNOLOGIES qui pourra vérifier à tout moment la concordance entre cette liste et les personnes présentes.

Notamment, le salarié devra être en possession de sa carte d'identification professionnelle nécessaire en cas d'activité relevant du bâtiment ou du génie civile, remise par la Caisse des congés payés, que le salarié soit français ou détaché en France.

ERT TECHNOLOGIES se réserve le droit de procéder en cours de chantier, à des mesures de contrôle et de vérifications auxquelles le Sous-traitant et son personnel ne pourront s'opposer, et à suspendre tout paiement en cas d'infraction ou en l'absence de communication immédiate des documents demandés.

Toute violation de la réglementation sociale applicable, dontERT TECHNOLOGIES serait informé pourra donner lieu à la résiliation du Contrat, sans indemnité. Cette faculté de résiliation pourra notamment être mise en œuvre, sans préavis, lorsqu'une injonction par ERT TECHNOLOGIES au sous-traitant, de mise en conformité, notamment en matière de rémunération minimale sera restée sans réponse dans le délai imparti ou que la situation n'aura pas été régularisée dans ce délai.

Le Sous-traitant est notamment tenu :

- De fournir à première demande sous quinze (15) jours, l'ensemble des documents relatifs à la prévention, l'information, la sécurité et l'hygiène des chantiers afin de permettre l'élaboration des « Plans de Prévention » (PdP) et « Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé » (PPSPS) ;
- De participer aux visites d'inspection commune avant démarrage des chantiers concernés ;
- De communiquer et faire respecter par son personnel les prescriptions relatives au PdP/PPSPS ;
- S'assurer de la présence de ces documents sur chaque chantier et dans chaque véhicule ;
- De fournir à son personnel l'ensemble des équipements de protection collective (ex : balisage chantier, grille de protection de chambres) et de protection individuelle (chaussures, gants, casques à minima) adaptés selon leur activité et selon les recommandations du PdP ou PPSPS ;
- De former son personnel à l'ensemble des formations obligatoires (CACES, habilitation électrique, travail en hauteur/port du harnais de sécurité…) selon les activités exercées ;
- D'informer immédiatement ERT et les autorités compétentes, sur les situations présentant un danger grave et imminent (droit d'alerte et de retrait), de stopper le chantier et de prendre les mesures de mise en sécurité immédiate nécessaire pour son personnel et les tiers exposés ;
- D'informer ERT des accidents du travail survenus à son personnel, en précisant les circonstances ;
- De veiller à ce que son personnel : dispose des autorisations de conduite relatives aux véhicules utilisés, respecte le code de la route.

8.3 Le Sous-traitant s'engage à fournir, spontanément, et en tout état de cause à toute demande d'ERT TECHNOLOGIES, selon la périodicité précisée, l'ensemble des documents visés :

- A l'annexe 3 pour le Sous-traitant établi et immatriculé en France ;
- A l'annexe 4 pour le Sous-traitant et immatriculé, hors France métropolitaine, dans un pays de l'Union Européenne.

Le Sous-traitant s'engage à transmettre àERT TECHNOLOGIES à première demande et dans le délai prévu par cette demande tout ou partie de ces documents réactualisés ou tout document complémentaire demandé en raison des spécificités des Prestations.

Dans tous les cas, le Sous-traitant s'engage à transmettre tout ou partie de ces documents réactualisés en cas de modification de sa situation vis à vis des administrations en cause.

8.4. Le sous-traitant est informé que la Convention Collective appliquée au sein de la SociétéERT TECHNOLOGIES est la Convention Collective Nationale des Travaux Publics, en ce compris les Conventions Collectives catégorielles et régionales.

8.5. Le Sous-traitant s'engage également à fournir :

- Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de lien personnel du Sous-traitant ou de son représentant avec du personnel d'ERT TECHNOLOGIES ayant notamment pour objet d'éviter toute collusion pour l'obtention de marché ;

- Une attestation sur l'honneur générale certifiant notamment l'absence de condamnation pénale, d'interdiction de concourir à des marchés publics ou bien encore du respect des dispositions légales et réglementaires en matière sociale.

Afin de prévenir toute tolérance ou connivence dont pourrait bénéficier le Sous-traitant de la part du personnel d'ERT TECHNOLOGIES, le Sous-traitant garantit qu'à la date de signature des présentes aucun de ses dirigeants, associés ou actionnaires, direct ou porté, salariés, n'est en relation personnelle, familiale ou d'affaires, directement ou indirectement, avec un salarié (ou une de ses relations familiales) de la société ERT TECHNOLOGIES ou de ses filiales et partenaires.

Dès qu'il a connaissance de l'existence de tels liens, en cours de Contrat, le Sous-traitant s'engage explicitement à en aviser immédiatement ERT TECHNOLOGIES par lettre écrite avec AR.

Article 9 : Intuitu personae

Le Contrat est conclu intuitu personae avec le Sous-traitant qui est tenu d'informer sans délai ERT TECHNOLOGIES de toute modification concernant :

- Les personnes ayant le pouvoir d'engager le Sous-traitant ;
- La forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- La raison sociale de l'entreprise ou sa dénomination ;
- Son capital social ainsi que les personnes qui le contrôlent ;
- Les groupements auxquels il participe, lorsque ceux-ci concernent l'exécution du Contrat ;
- De façon générale, de toutes les modifications dans le fonctionnement de l'entreprise du Sous-traitant susceptible d'affecter l'exécution du Contrat./li>

De telles modifications ouvrent droit pour ERT TECHNOLOGIES à la résiliation du Contrat dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3.2 du Contrat.

Le Sous-traitant ne pourra en aucun cas céder ou transférer tout ou partie du Contrat, à titre gratuit ou onéreux, et sous quelque forme que ce soit, même sous forme de cession de part sociale ou de fonds de commerce, ou contracter une association pour son exécution, sans l'accord préalable et écrit d'ERT TECHNOLOGIES. Si cet accord est donné, le Contrat sera intégralement applicable au cessionnaire ou associé, sans modification ni réserve, l'associé ou le cessionnaire et le Sous-traitant étant en tout état de cause solidaires à l'égard d'ERT TECHNOLOGIES.

Si le Sous-traitant procède au transfert ou à la cession du Contrat sans autorisation préalable d'ERT TECHNOLOGIES, ERT TECHNOLOGIES peut prononcer la résiliation du Contrat de plein droit dans les conditions prévues à l'article résiliation correspondant du Contrat.

Article 10 : Garanties - Assurances

Le Sous-traitant a souscrit et s'engage à maintenir en vigueur, pendant la durée des Prestations, auprès d'une compagnie notoirement solvable, une police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle susceptible d'être engagée en cas de faute, intentionnelle ou non, erreur, négligence ou omission de ses personnels et plus généralement, les risques dont le Sous-traitant pourrait être tenu pour responsable ou pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non à un dommage matériel) causés aux personnes ou aux biens d'ERT TECHNOLOGIES ou de tiers.

En fonction du chantier, le Sous-traitant est tenu, pour garantir les risques qu'il encourt au titre de sa responsabilité décennale et garantie de bon fonctionnement, de satisfaire à l'obligation légale d'assurance prévue par le Code Civil et le Code des assurances pour les travaux de construction qui y sont soumis avec une extension de la couverture à la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement. Cette garantie devra comporter des montants compatibles avec le coût global de l'opération.

Avant la réalisation des Prestations et à chaque demande d'ERT TECHNOLOGIES, le Sous-traitant fournit une attestation d'assurance relative à ladite police, et reprenant les activités déclarées et les principales garanties ainsi que les montants de couverture, par sinistre, les éventuelles franchises, et la période de validité.

Article 11 : Responsabilités

11.1 Le Sous-traitant s'engage à assurer au profit d'ERT TECHNOLOGIES, au titre d'une obligation de résultat, les Prestations réalisées au titre du Contrat.

Le Sous-traitant devra notifier par écrit à ERT TECHNOLOGIES dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrés à compter de leur survenance tous les faits qui peuvent, selon lui, justifier une réclamation au titre du Contrat.

11.2 Conformément au droit commun, le Sous-traitant répondra vis-à-vis d'ERT et des tiers, des dommages, de toute nature, survenus à l'occasion de l'exécution de ses obligations contractuelles au titre du Contrat.

Le Sous-traitant garantit ERT TECHNOLOGIES contre tout vice de conception, de fabrication ou de fonctionnement, apparent ou caché dans les conditions prévues par la loi.

En outre, le Sous-traitant devra une garantie totale pièces, main d'œuvre, reprise des Prestations et déplacements au titre des Prestations pendant une durée minimale d'un an à compter de la réception.

Cette garantie portera également sur les performances des Prestations.

En toute hypothèse, le Sous-traitant est tenu pour responsable et s'engage à prendre en charge l'ensemble des conséquences pécuniaires directes (remplacement de pièces, réparations, reprises, main d'œuvre, déplacements, mise au point, etc…) et indirectes (frais divers, pertes d'exploitation…) résultant des dommages de toute nature causés aux personnes et/ou biens dans le cadre du Contrat.

Article 12 : Confidentialité - Propriété Intellectuelle

12.1 Le Sous-traitant s'interdit de communiquer aux personnes autres que celles qui ont qualité pour en connaître au titre du Contrat, les documents, spécifications, plans et autres informations écrites ou orales recueillis à l'occasion de l'exécution du Contrat.

Le Sous-traitant s'engage en conséquence à prendre toute disposition nécessaire auprès de son personnel pour que cette interdiction soit respectée. Le Sous-traitant reconnaît en outre être tenu à un devoir de réserve.

En tout état de cause, l'ensemble de la documentation transmise par ERT TECHNOLOGIES dans le cadre du Contrat ne pourra être utilisée que pour les besoins d'exécution du Contrat.

Les engagements du Sous-traitant au titre du présent article prendront fin à l'expiration d'une période de cinq (5) ans à compter de l'expiration ou la résiliation du Contrat, pour quelque cause que ce soit.

Le Sous-traitant devra aviser immédiatement par écrit ERT TECHNOLOGIES des observations ou réclamations qui lui seraient adressées par le client d'ERT TECHNOLOGIES et s'interdire de remettre au client d'ERT TECHNOLOGIES des prix concernant les Prestations et d'exécuter tout ordre qui lui serait donné directement par tout autre intervenant, sauf cas de force majeure ou mettant la sécurité des biens ou personnes en jeu.

Chaque Partie s'interdit tout comportement susceptible de porter atteinte à la réputation, l'honneur ou l'image de marque de l'autre Partie.

12.2 Le Sous-traitant ne saurait avoir ou acquérir par les présentes un quelconque droit sur les droits de propriété intellectuelle, secrets d'affaires et savoir-faire appartenant à ERT TECHNOLOGIES.

Leur usage est strictement limité aux besoins d'exécution du Contrat, et ce droit prendra fin immédiatement au terme du Contrat, quelle qu'en soit la cause.

Le Sous-traitant ne concédera pas de sous licence, sauf autorisation expresse et préalable d'ERT TECHNOLOGIES.

Le Sous-traitant s'interdit d'utiliser les droits de propriété intellectuelle, plus particulièrement les marques, des clients d'ERT TECHNOLOGIES.

12.3 Au terme du Contrat, pour quelque cause que ce soit, le Sous-traitant :

- Cessera immédiatement tout usage des droits de propriété intellectuelle et industrielle et du savoir-faire d'ERT TECHNOLOGIES et/ou de ses clients ;
- Restituera immédiatement à ERT TECHNOLOGIES tous documents publicitaires, commerciaux ou autres, qu'il aura reçus pendant l'exécution des présentes et qu'il aura encore en sa possession.

Article 13 : Loyauté

Afin de garantir une exécution loyale du Contrat, le Sous-traitant, s'engage à porter à la connaissance d'ERT TECHNOLOGIES tout dysfonctionnement ou anomalie qu'il observerait au sein du personnel d'ERT TECHNOLOGIES dans l'accomplissement des procédures instaurées pour le suivi et l'exécution du Contrat notamment en matière de règles anti-corruption.

Article 14 : Indépendance

14.1 Le Sous-traitant s'engage à exécuter le Contrat en sa qualité de commerçant indépendant, les droits et obligations résultant de la présente convention excluant toute subordination.

Il décidera de la façon et des moyens techniques et humains pour accomplir ses obligations et dirigera, contrôlera et supervisera ses employés.

Il traitera avec les tiers en son nom propre, pour son propre compte et à ses propres risques, et ne pourra prendre d'engagements ni au nom ni pour le compte du ERT TECHNOLOGIES. Le Sous-traitant ne pourra davantage être considéré comme le mandataire, le concessionnaire, l'agent ou l'employé d'ERT TECHNOLOGIES, mais exclusivement comme un sous-traitant.

Le Sous-traitant exercera les activités commerciales visées par la présente convention sous sa propre dénomination sociale et il veillera à ce que l'ensemble de ses documents commerciaux tels que factures, bons de commandes, etc. reprennent expressément sa propre dénomination sociale.

Enfin, le Sous-traitant se conformera aux lois et règlements en vigueur en France et sur le Territoire, notamment en matière fiscale, comptable et sociale. Il veillera à ne pas nuire par son comportement au bon renom d'ERT TECHNOLOGIES et de ses clients.

14.2 Le Sous-traitant s'engage par avance à informer ERT TECHNOLOGIES dans l'hypothèse où les Prestations commandées aux termes du présent Contrat viendraient à représenter une part significative de son activité.

Dans ce cas, les Parties se rencontreront afin d'étudier les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets d'une telle situation.

Le Sous-traitant s'engage explicitement à dégager ERT TECHNOLOGIES de toute responsabilité de quelque ordre que ce soit vis-à-vis de cette situation.

En tout état de cause, ERT TECHNOLOGIES rappelle que compte tenu des exigences de ses propres clients et de la nature de ses marchés, elle ne peut garantir au Sous-traitant un volume d'activité constant et permanent, et que le Sous-traitant doit en conséquence s'organiser pour diversifier son activité.

Article 15 : Données personnelles

15.1 Les parties reconnaissent que, dans le cadre du présent contrat, la collecte de leurs données à caractère personnel est nécessaire à l'exécution du contrat conclu entre ERT TECHNOLOGIES et le Sous-traitant et sont récoltées avec la finalité principale d'assurer la bonne exécution du Contrat.

De plus, dans le cadre de l'exécution du présent Contrat, les parties reconnaissent leur qualité de responsable de traitement pour tous les traitements de données personnelles, dont les moyens et les finalités sont établis par eux.

Le cas échéant, ERT TECHNOLOGIES reconnaît sa qualité de responsable de traitement pour l'ensemble des traitements de données personnelles, y compris le stockage de telles données, effectués au moyen des services visés par le présent Contrat. Toute autre opération, non autorisée expressément et préalablement par ERT TECHNOLOGIES effectuée par le Sous-traitant sera de la responsabilité du Sous-traitant.

ERT TECHNOLOGIES et le Sous-traitant reconnaissent leur qualité de responsable de traitement pour les traitements de données personnelles dont ils déterminent, de manière autonome, les moyens et les finalités, notamment l'exécution du présent contrat.

Chaque partie s'engage à respecter la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles, y compris le RGPD, notamment en appliquant des mesures de sécurité techniques et organisationnelles adaptées à ses propres activités. A ce titre, chaque partie s'engage dans une obligation de collaboration et de conseil mutuel, notamment pour permettre aux personnes concernées d'exercer leurs droits.

Les données personnelles nécessaires à l'exécution du présent contrat sont réservées à l'usage d'ERT TECHNOLOGIES et de ses salariés, outre les réutilisations de données nécessaires pour satisfaire les différentes obligations légales et règlementaires, notamment les obligations comptables d'ERT TECHNOLOGIES.

Les données concernées sont :

- Identité du client (état-civil, adresse, extraits K-Bis,...) ;
- Coordonnées bancaires ;
- Identifiants du client (référence, équipements, compte (s) rendu(s) d'intervention,...) ;

- Données administratives (attestations d'assurance, URSSAF,...).

Sauf si le Sous-traitant exprime son accord exprès, ses données à caractère personnel ne sont pas utilisées à des fins publicitaires ou marketing.

ERT TECHNOLOGIES conservera les données ainsi recueillies pendant un délai de 5 ans à partir de la fin de la présente relation contractuelle, couvrant le temps de la prescription de la responsabilité civile applicable en matière commerciale, hors les cas de conservation des données pour des durées plus longues imposées par la loi.

Le Sous-traitant est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition au traitement et du droit à la portabilité des données à caractère personnel recueillies.

Ce droit, dès lors qu'il ne s'oppose pas à la finalité du traitement, peut être exercé en adressant une demande par courrier ou par E-mail au responsable de traitement dont les coordonnées sont indiquées en annexe au contrat.

Le responsable de traitement doit apporter une réponse dans un délai maximum de trois mois. En cas de refus de faire droit à la demande du Client, celui-ci doit être motivé.

Le Client est informé qu'en cas de refus, il peut introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) ou saisir une autorité judiciaire.

15.2 Le Sous-traitant s'engage au respect de l'annexe 2 des présentes.

Article 16 : Droit applicable - Règlement des litiges

16.1 Le Contrat et son exécution sont soumis au droit français.

16.2 Dans l'hypothèse où un différend surviendrait portant sur la validité, l'interprétation, l'exécution ou la fin pour quelle que cause que ce soit du Contrat, les Parties conviennent de rechercher toute solution amiable.

En cas d'impossibilité de résolution amiable dudit différend, les Parties conviennent de soumettre ledit différend à une procédure de médiation sous l'égide du Centre de Médiation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Les Parties organiseront leur médiation selon le règlement de médiation en vigueur de cet organisme. Les frais inhérents à la procédure de médiation seront partagés à parts égales entre les Parties qui, cependant, conserveront à leur charge les frais et honoraires de leurs conseils et avocats.

Les Parties conviennent que la procédure de médiation est strictement confidentielle.

En cas d'échec de la médiation, tous différends nés du Contrat ou de ses suites seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce d'Epinal même en cas de pluralité d'instances et/ou de parties ou d'appel en garantie.

Article 17 : Stipulations générales

17.1 Le Contrat (y compris le préambule, ses annexes, avenants éventuels) représente l'intégralité de l'accord existant entre les Parties.

Le Contrat ne peut être modifié que par acte écrit et signé des Parties.

17.2 Au cas où l'une ou plusieurs des stipulations du Contrat seraient pour quelque motif que ce soit réputées nulles ou sans effet, cette nullité ou cette absence d'effet n'affectera aucune autre stipulation contractuelle, et les Parties remplaceront ladite stipulation par une stipulation valide et exécutoire, conforme aux dispositions légales ou réglementaires, dont l'effet sera aussi proche que possible du résultat économique ou de tout autre résultat escompté par les Parties.

17.3 Il est convenu que si l'une des Parties devait s'abstenir, ponctuellement ou périodiquement, de faire valoir l'un quelconque des termes du Contrat ou d'en imposer l'application à l'autre Partie, ceci ne serait pas réputé constituer une renonciation de la Partie concernée audits termes du Contrat, ni les affecter de quelque manière que ce soit.

Article 18 : Annexes

Listes des annexes :

Annexe 1 : Bordereau des prix
Annexe 2 : Données personnelles
Annexe 3 : Liste des documents et informations à transmettre (sous-traitant établi en France)
Annexe 4 : Liste des documents et informations à transmettre (sous-traitant établi dans un Pays de l'Union Européenne)

Pour le **Sous-traitant**	Pour **ERT TECHNOLOGIES**
Nom : Ce champ sera complété après approbation du partenaire	Nom : ERT Holding France
Qualité : Ce champ sera complété après approbation du partenaire	Qualité : YANN DE VION
	Représentée par DIRECTEUR DES OPERATIONS

ATTESTATIONS SUR L'HONNEUR

Je soussigné, Ce champ sera complété après approbation du partenaire

Agissant en qualité de représentant de l'entreprise « raison sociale » FXN Adresse 72 ROUTE DE GENCAY, 86000 POITIERS

Je certifie sur l'honneur :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans d'une condamnation définitive pour l'infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union Européenne, et qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l'article 50 de la loi n° 52 401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78 753 du 17 juillet 1978, ou d'une autre interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

- ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

- ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

- que le travail sera réalisé avec des salariés régulièrement employés, et s'interdit à tout travail totalement ou partiellement dissimulé, tel que défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du Travail, et m'engage à en justifier à la première demande du Maître d'Ouvrage.

- qu'en cas d'hébergement collectif de mes salariés, les conditions de cet hébergement ne sont ou ne seront pas incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal.

- que ni la personne morale que je représente, ni l'un de ses responsables dirigeant ou cadre titulaire d'une délégation de pouvoirs, ni moi personnellement n'avons fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l'Union Européenne.

- que ni la personne morale que je représente, ni l'un de ses responsables dirigeant ou cadre titulaire d'une délégation de pouvoirs, ni moi personnellement n'avons fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l'article 434-9, 2ème alinéa de l'article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union Européenne ;

Fait pour valoir ce que de droit
Fait à POITIERS
FXN

ATTESTATIONS SUR L'HONNEUR

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneur :

a) Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l'article L. 317-8
du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union européenne ;
- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

b) Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l'Union européenne ;
- pour les contrats administratifs, ne pas faire l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;
- Ne réaliser les travaux qu'avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1 du Code du travail.

c) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés :

être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;

d) Liquidation judiciaire :

ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire

e) Redressement judiciaire :

ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre ;

f) Situation fiscale et sociale

avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ;

g) Marchés de défense et de sécurité :

- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son professionnalisme ne peut plus être remis en doute ;
- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ;

h) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article L. 1146-1 du code du travail ;
- avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement de la consultation, mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission.

À POITIERS
FXN

Annexe 2 - Données personnelles

La présente annexe s'applique exclusivement aux Données à caractère personnel susceptibles d'être traitées par le Sous-traitant dans le cadre du contrat cadre le liant à ERT TECHNOLOGIES.

Article 1 : Définitions

Annexe : Désigne la présente annexe relative à la protection des Données à caractère personnel, considérée comme faisant partie des documents contractuels tels que visés par le Contrat Cadre.

Contrat : Désigne l'ensemble des documents contractuels tels que définis par l'article 1 du Contrat Cadre

Données à caractère personnel ou Données personnelles : Désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, ou correspondant autrement à la définition de la Réglementation applicable.

Incident relatif aux Données personnelles : Désigne tout incident dans le sens de la Réglementation applicable, et notamment du RGPD, applicable en matière de protection des données personnelles et, notamment tout incident de sécurité physique ou technique, toute atteinte à la sécurité, altération ou atteinte aux Données personnelles, y compris tout accès, consultation, communication, divulgation, altération, utilisation ou destruction des Données personnelles, de manière non autorisée.

Parties : Désigne de manière commune ERT Technologies (ci-après "ERT") et le Sous-traitant, tel que défini dans le document "Contrat Cadre".

Personne concernée : Désigne toute personne identifiée ou identifiable grâce à des données personnelles faisant l'objet d'un traitement de données personnelles dans le cadre de l'exécution de la présente Annexe.

Réglementation applicable : Désigne toutes les lois ou règlements actuels, y compris le RGPD, ou futurs applicables au traitement, à la sécurité, à la protection et à la conservation des Données personnelles susceptibles de s'appliquer sur le Territoire concerné par le contrat.

Responsable de traitement : Désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, l'agence ou tout autre organisme qui détermine seul ou conjointement avec d'autres les finalités et les moyens du Traitement de Données personnelles. Dans le cadre des présentes, les Parties reconnaissent d'un commun accord qu'ERT Technologies a, seul, la qualité de Responsable de traitement.

RGPD : Désigne le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Sous-traitant : Désigne toute personne physique ou morale, autorité publique, agence ou autre organisme qui traite les Données personnelles pour le compte du Responsable du traitement

ou sur instructions d'un autre Sous-traitant agissant pour le compte du Responsable du traitement.

Traitement de Données à caractère personnel ou de Données personnelles : Désigne tout ensemble d'opérations effectué via le Logiciel sur une ou plusieurs Données personnelles, par des moyens automatisés ou non, et notamment l'accès, la collecte, la saisie, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, le stockage, l'adaptation, l'altération, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la combinaison, la communication ou toute forme de mise à disposition, la limitation, la suppression ou la destruction des Données personnelles.

Article 2 : Champ d'application et qualifications

L'Annexe fait partie intégrante du contrat, de telle sorte que ces deux documents ont la même valeur contractuelle entre les Parties. Toutefois, et nonobstant les dispositions de l'article 1 du contrat susvisé, en cas de contradiction entre les dispositions du contrat et celles de l'Annexe, ces dernières prévalent.
Les Parties reconnaissent d'un commun que, dans le cadre des présentes, le Sous-traitant a la qualité de Sous-traitant du Traitement de Données personnelles et que ERT TECHNOLOGIES a, seul, la qualité de Responsable de traitement du Traitement de Données personnelles et ils en assument, en conséquence, chacun exclusivement les responsabilités qui en découlent.

Le Sous-traitant est autorisé expressément, pour toute la durée du contrat, par ERT TECHNOLOGIES, en tant que Sous-traitant agissant selon les instructions d'ERT TECHNOLOGIES, à traiter les Données à caractère personnel du Traitement de Données personnelles dans la mesure nécessaire à la bonne exécution du Contrat Cadre, plus généralement, dans la mesure nécessaire au respect des dispositions contractuelles qui les lient.

Par ailleurs, le Sous-traitant, conformément à l'article 22 du Contrat Cadre, s'interdit de confier la réalisation de tout ou partie d'un Traitement de Données personnelles à un tiers sans l'accord exprès écrit et préalable de la Direction Générale d'ERT TECHNOLOGIES. Dans un tel cas, le Sous-traitant s'assure que les sous-traitants ultérieurs présentent les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques organisationnelles et techniques appropriées et qu'ils respectent la même obligation de confidentialité vis-à-vis des Données à caractère personnel.

Article 3 : Obligations du Sous-traitant vis-à-vis d'ERT TECHNOLOGIES

Le Sous-traitant s'engage à :

- Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l'objet de la sous-traitance ;
- Traiter les données conformément aux instructions documentées d'ERT figurant à la présente clause et en annexe du présent Contrat. Si le Sous-traitant considère qu'une instruction constitue une violation de la Réglementation Applicable, il en informe immédiatement ERT. En outre, si le Sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer ERT de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public ;
- Garantir la confidentialité des Données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent Contrat ;

- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données à caractère personnel en vertu du présent Contrat :
    - S'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité ;
    - Reçoivent la formation et/ou les sensibilisations nécessaires en matière de protection des Données à caractère personnel ;
- Prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

Article 4 : Obligations d'ERT TECHNOLOGIES vis-à-vis du Sous-traitant

ERT TECHNOLOGIES s'engage à :

- Fournir au Sous-traitant les données visées par le Contrat, nécessaire pour l'exécution du présent Contrat ;
- Documenter par tout moyen toute instruction concernant le traitement des données par le Sous-traitant ;
- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le Règlement de la part du Sous-traitant ;
- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du Sous-traitant.

Article 5 : Mesures de sécurité

Le Sous-traitant s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité organisationnelles et techniques appropriées afin de protéger les données personnelles contre les traitements non autorisés ou illicites et contre la perte, la destruction, l'altération, la divulgation ou encore les accès non autorisés de données personnelles.

Article 6 : Sous-traitance

Le Sous-traitant s'interdit de sous-traiter totalement ou partiellement les Prestations.

Article 7 : Export hors UE

L'export des Données Personnelles hors Union Européenne est interdit sauf autorisation écrite et préalable d'ERT TECHNOLOGIES. En cas d'export autorisé, le Sous-traitant garantit que les Données Personnelles dont il a eu communication, qu'il stocke ou, plus généralement qu'il traite, pour le compte d'ERT TECHNOLOGIES, ne sont hébergées que sur ses propres serveurs ou sur ceux de ses sous-traitants dûment autorisés.

Le Sous-traitant garantit par ailleurs que :

- Les Données Personnelles sont sécurisées, conformément à la Réglementation inhérente aux Données Personnelles ;
- Les Données Personnelles sont localisées dans un Etat assurant un niveau adéquat de protection au sens de la Règlementation Données Personnelles ou, qu'à défaut d'une telle reconnaissance, le transfert soit encadré par des garanties appropriées sous la forme soit des clauses contractuelles types de protection des données dûment validées par la Commission européenne ou par une autorité nationale de protection d'un Etat

membre, soit de règles d'entreprises contraignantes dûment approuvées par l'autorité nationale de protection compétente ; et ;

- Qu'en tout état de cause, aucun transfert de Données à caractère personnel hors du territoire de l'Union européenne ne doit diminuer d'une quelconque manière que ce soit la protection accordée aux clients ou prospects d'ERT TECHNOLOGIES par la Règlementation Données Personnelles.

Les Parties conviennent que les exigences prévues au présent article constituent une obligation déterminante dont tout manquement de la part du Sous-traitant pourra entraîner la résiliation de plein droit du présent Contrat.

Article 8 : Documentation

Le Sous-traitant met à la disposition d'ERT TECHNOLOGIES la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par ERT ou un autre auditeur mandaté par ce dernier, et contribuer à ces audits.

Article 9 : Droit d'information des personnes concernées

Il appartient à ERT TECHNOLOGIES de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données, conformément à la réglementation inhérente à la protection des données personnelles.

Article 10 : Exercice des droits des personnes

Dans la mesure du possible, le Sous-traitant doit aider ERT à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage), ainsi que le droit de disposer de ses données après la mort.

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du Sous-traitant des demandes d'exercice de leurs droits, le Sous-traitant doit adresser ces demandes dès réception par courrier à ERT TECHNOLOGIES.

Article 11 : Notification des violations de Données à caractère personnel

Le Sous-traitant notifie à ERT TECHNOLOGIES par e-mail à l'adresse dsi@ert.fr toute violation de Données Personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à ERT de respecter le délai de soixante-douze (72) heures visé à l'article 33.1 du Règlement. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à ERT TECHNOLOGIES, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente.

Article 12 : Aide du Sous-traitant dans le cadre du respect par ERT de ses obligations

Le Sous-traitant d'ERT TECHNOLOGIES pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection des données et pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle.

Article 13 : Délégué à la protection des données

Le cas échéant, le Sous-traitant communique à ERT TECHNOLOGIES le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s'il en a désigné un, conformément à l'article 37 du Règlement.

Article 14 : Sort des données

Au terme du contrat, notamment en cas de résiliation, d'absence de renouvellement, de prorogation ou de tacite reconduction, le Sous-traitant s'engage, dans un délai raisonnable, à supprimer toutes les Données personnelles reproduites, stockées ou hébergées dans le cadre de ce contrat, sauf si une demande émise par une autorité légale ou judiciaire compétente, si l'intérêt légitime du Sous-traitant (notamment dans le cadre d'une défense de ses droits) ou si la Réglementation applicable en exigent autrement, et notamment en tenant compte des lois et règlements susceptibles de rendre obligatoires pour le Sous-traitant une conservation plus longue de ces Données personnelles.

Article 15 : Registre des catégories d'activités de traitement

Le Sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte d'ERT TECHNOLOGIES comprenant :

- Le nom et les coordonnées d'ERT TECHNOLOGIES, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ;
- Les catégories de traitements effectués pour le compte d'ERT TECHNOLOGIES ;
- Le cas échéant, les transferts de Données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du Règlement, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées.

Annexe 3 – Sous-traitant établi en France

Le sous-traitant s'engage à transmettre au donneur d'ordres, selon la périodicité indiquée :

Périodicité	Attestations à fournir	Formulaire / Documents à transmettre
Lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les 6 mois	Un justificatif d'immatriculation	❑ **Soit**, un extrait de l'inscription au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) : un extrait K ou K bis ❑ **Soit**, une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM (Répertoire des Métiers) ❑ **Soit**, un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription
Lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les 6 mois	Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale	❑ **Attestation de vigilance délivrée** par l'URSSAF de moins de six mois
Le cas échéant, à la demande du donneur d'ordres (vigilance renforcée en cas incohérences)		*Sur demande du donneur d'ordres :* ❑ *Formulaire 3*
Lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et a chaque échéance du document	Attestation d'assurances	❑ **Attestation d'assurance Responsabilité civile** en cours de validité ❑ **Attestation d'assurance Responsabilité décennale** si activité **GC**
Lors de la conclusion du contrat	Domiciliation Bancaires	❑ **RIB**
Lors de la conclusion du contrat	Attestation sur l'honneur relative à la lutte contre le travail illégal	❑ **Formulaire 1** *(fourni par donneur d'ordre)*
Lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les 6 mois	Une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail (date d'embauche, nationalité, type et numéro d'ordre de titre valant autorisation de Travail) ;	❑ **Formulaire 2** *(fourni par donneur d'ordre)*
Lors de la conclusion du contrat et avant toute affectation d'un salarié sur un chantier d'ERT TECHNOLOGIES	Cartes BTP (Cartes d'identification professionnelles)	❑ **Soit**, copie des cartes d'identification professionnelles ❑ **Soit**, attestations provisoires délivrées par l'Union des Caisses BTP

Annexe 4 – Sous-traitant dans un pays de l'Union Européenne

Le sous-traitant s'engage à transmettre au donneur d'ordres, selon la périodicité indiquée, les documents, formulaires et attestations traduits en langue française :

Périodicité	Attestations à fournir	Formulaire / Documents à transmettre
Lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les 6 mois	Un justificatif d'immatriculation	❑ **Soit**, Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ❑ **Soit**, Un document équivalent à un document émanant des autorités tenant le registre professionnel qui certifie de l'inscription de l'entreprise ❑ **Soit**, Pour les entreprises en cours de création, un document attestant de la demande d'immatriculation au dit registre, datant de moins de six mois et émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel
Lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les 6 mois	Un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes	❑ **Attestation de paiement** des cotisations de sécurité sociale délivrée par l'organisme de sécurité sociale de moins de six mois
Lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et à chaque échéance du document	Attestation d'assurances	❑ **Attestation d'assurance Responsabilité civile** en cours de validité ❑ **Attestation d'assurance Responsabilité décennale** si activité **GC**

Lors de la conclusion du contrat et **avant tout détachement** d'un salarié sur un chantier d'ERT TECHNOLOGIES	Déclaration de détachement SIPSI	❑ **Accusé de réception de la déclaration de détachement SIPSI** ❑ **Mandat du représentant**
Lors de la conclusion du contrat et **avant tout détachement** d'un salarié sur un chantier d'ERT TECHNOLOGIES	Cartes BTP (Cartes d'identification professionnelles)	❑ **Soit**, copie des cartes d'identification professionnelles ❑ **Soit**, attestations provisoires délivrées par l'Union des Caisses BTP
Lors de la conclusion du contrat	Dom²iciliation Bancaires	❑ **RIB**
Lors de la conclusion du contrat	Attestation sur l'honneur relative à la lutte contre le travail illégal	❑ **Formulaire 1 Bis** *(fourni par donneur d'ordre)*
Lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les 6 mois **et avant tout détachement** sur un chantier d'ERT TECHNOLOGIES	Formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable	❑ **Formulaire A1 délivré par l'organisme de sécurité sociale**
Lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les 6 mois	Une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail (date d'embauche, nationalité, type et numéro d'ordre de titre valant autorisation de Travail) ;	❑ **Formulaire 2** *(fourni par donneur d'ordre)*
Lors de la conclusion du contrat et **avant tout détachement** d'un salarié sur un chantier d'ERT TECHNOLOGIES	Attestation de paiement de toute éventuelle amende administrative prévue aux articles L1263-6, L1264-1, L1264-2 et L8115-1 du Code du travail	❑ **Formulaire 4** *(fourni par donneur d'ordre)*
Le cas échéant, à la demande du donneur d'ordres (vigilance renforcée en cas incohérences)		*Sur demande du donneur d'ordres* ❑ ***Formulaire 5***
Lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les 6 mois	N° de TVA	❑ Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ❑ **Soit,** si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas

		échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France